

1502160-40.2021.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... dois tipos penais e foram meio de execução para o crime de roubo e de extorsão. Verifique-se: "Concurso de Crimes Extorsão e Roubo Fatos ocorridos após a inclusão do § 3º, no art. 158 do CP, pela Lei n. 11.923/2009 Reconhecimento de extorsão qualificada em concurso material com roubo circunstanciado O denominado sequestro relâmpago passou, após a Lei n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-140

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502160-40.2021.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502160-40.2021.8.26.0566

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BARBARA MILENE BARBOSA SILVA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Cebrian Araújo Reis

Vistos.

BÁRBARA MILENE BARBOSA SILVA, JEAN FRANCISCO SOARES, vulgo "Bóris", FABRÍCIO CARVALHO DE SOUZA, vulgo "Piauí", CARLOS ALEXANDRE MARTINS DORO, vulgo "Bolt", e EDIVALDO OLIVEIRA COSTA, vulgo "Inho", qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º -A, inciso I, e no artigo 158, §1º, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), porque, segundo a denúncia, no dia 31 de maio de 2021, por volta das 16h50min, na Rua Pedro de Almeida, 36, Vila Conceição, nesta cidade e comarca de São Carlos, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade contra a vítima Kátia Cristina Migilhorini Andrade, 03 correntes, 01 escapulário, 03 pulseiras, 03 pares de brincos, 01 pingente, 02 anéis, 01 relógio technos (diversos não descritos no b.o. principal, porém reconhecidos pela vítima), 02 anéis, 01 brinco sem par, 01 relógios "watch", 01 bolsa de mão feminina na cor marrom da marca Boticário (cf. auto de exibição e apreensão e entrega de fls. 16), bem como o automóvel Honda HRV, de placas GDD 1J60, avaliado em R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) (cf. boletim de ocorrência de fls. 05/08 e auto de avaliação de fls. 14/15). Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os

denunciados constrangeram a vítima Kátia Cristina Migilhorini Andrade, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, a fornecer senhas e códigos de acesso bem como entregar as chaves da agência bancária do Banco Santander do bairro Cidade Aracy, no qual a ofendida desempenhava a função de gerente.

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2021 (fls. 399/400).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação em fls. 426/428, 548/555, 560 e 575.

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por videoconferência. Na solenidade, procedeu-se à oitiva da vítima e de seis testemunhas e ao interrogatório dos réus.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Em decorrência da crueldade empregada e do alto prejuízo experimentado pela ofendida, pediu fixação da pena acima do mínimo legal e em regime fechado. Em relação à ré Bárbara, já que o motivo ensejador da concessão de liberdade provisória não persiste, deve ser decretada a prisão preventiva.

Em memoriais escritos, a defesa constituída por Jean pugnou pela improcedência da ação. Argumentou que não houve apreensão da arma de fogo, devendo ser afastada a causa de aumento de pena descrita no §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Subsidiariamente, pediu fixação da pena no mínimo legal em regime aberto.

No mesmo sentido, a defesa constituída por Edivaldo e Carlos Alexandre requereu a absolvição dos acusados e, subsidiariamente, aplicação de pena no mínimo legal.

A Defensoria Pública, por sua vez, na defesa de Bárbara e Fabrício, postulou, inicialmente, que não seja decretada a prisão preventiva da ré. No mérito, argumentou que a confissão de Bárbara não encontra respaldo em outros elementos de prova, pedindo a absolvição. Subsidiariamente, requereu a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. No que toca ao réu Fabrício, pleiteou absolvição por insuficiência probatória. Arguiu ofensa aos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, reclamando ilicitude do reconhecimento realizado na fase extrajudicial e anulação ab initio, com fulcro no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal.

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 14/15 e 16, bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Interrogados em juízo, os réus, exceto Bárbara, negaram a prática da subtração, confirmando seus respectivos apelidos.

Bárbara, por seu turno, admitiu a prática do delito. Declarou que, em razão de seu prévio envolvimento com práticas delituosas, foi convidada a participar do crime sub judice. Acrescentou que não conhece os corréus e não soube dizer se houve a utilização de arma de fogo.

De qualquer forma, os elementos amealhados em contraditório são suficientes para demonstrar a responsabilidade dos acusados e a adequação da narrativa exordial, inclusive no que toca à qualificação jurídica dos delitos praticados e à incidência das majorantes do concurso de agentes, da restrição da liberdade e do emprego de arma de fogo.

A vítima Kátia confirmou que era gerente da agência bancária do bairro Aracy e relatou a dinâmica descrita na denúncia. Disse que foi ameaçada durante toda a empreitada criminosa, descrevendo a arma de fogo utilizada pelos denunciados, que, segundo ela, era de metal. Afirmou que no interior de sua residência permaneceram a acusada e outros três réus, pois um deles ficou na calçada, confirmando que ao todo eram cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher. Disse que sua casa foi revirada pelos assaltantes, que subtraíram diversos objetos. Entrementes, os réus pediam a todo o momento as senhas de segurança da agência bancária, mediante diversas ameaças de morte relativas a ela e a seu filho. Mencionou que a ação total durou cerca de uma hora. Antes de saírem de sua residência, os réus a amarraram com um "pisca-pisca". Indagada, mencionou que apenas o acusado que a abordou portava arma de fogo. Em audiência procedeu ao reconhecimento de todos os réus.

O delegado de polícia Gilberto de Aquino narrou os fatos descritos na denúncia.

Afirmou que, empreendidas diligências para apurar autoria delitiva, identificaram a ré Bárbara, localizando, em sua residência, parte da res. Mencionou, ainda, que por meio de imagens capturadas foi possível identificar os acusados, cujas identidades foram apontadas por Bárbara. Houve a utilização de um veículo "Fiat Tipo" para a prática do crime.

O investigador de polícia Roberto Carlos relatou minuciosamente a dinâmica descrita na denúncia. Disse que tomou conhecimento dos fatos através de expediente encaminhado pela DIG. Declarou que Bárbara confessou a autoria e indicou os corréus. Informou que a ré e a vítima procederam ao reconhecimento pessoal dos demais denunciados. Mencionou que, apreendidos aparelhos celulares, localizaram a fotografia de uma bolsa com bijuterias, que fora reconhecida pela vítima, no celular da mulher de Carlos Alexandre. No aparelho celular de Fabrício, havia conversa em que ele admite ser membro do PCC. Sobre a imagem de fl. 58, informou que o veículo "Fiat Tipo" era usado por Carlos Alexandre, vulgo "Bolt".

O investigador Edvaldo descreveu a dinâmica do roubo. Disse que pelas imagens obtidas da câmera da vítima conseguiram identificar Bárbara. Realizada diligência em sua residência, foram localizados alguns dos pertences da ofendida. A ré confessou a prática do crime e indicou a identidade dos comparsas como sendo Carlos Alexandre, Jean Carlos, Fabrício e um homem de alcunha "Inho".

A testemunha Julia não presenciou os fatos. Informou que Carlos Alexandre trabalhava como motorista de "Uber" e usava um veículo "Celta" amarelo. Posteriormente, ele passou a utilizar uma moto.

A testemunha Eraldo conhece Edvaldo da mercearia do pai dele, local em que o réu trabalhava.

A testemunha Edivam também mencionou que conhece Edvaldo do comércio dos pais e que ele trabalhava no local.

Verifica-se que a prova testemunhal, aliada à confissão empreendida em juízo pela ré Bárbara, indica, com segurança, a autoria delitiva.

Além disso, parte da res foi localizada em poder da denunciada, que delatou os comparsas, fornecendo apelidos e reconhecendo cada um dos réus como sendo os coautores.

Não obstante a retratação da ré em juízo, informando desconhecer quem seriam os corréus, é crível que tal conduta justifica-se pelo temor de sofrer represálias. Nada há nos autos que infirme as declarações prestadas por ela na fase extrajudicial ou que explique a incriminação dos corréus na empreitada criminosa. O minucioso relatório investigativo de fls. 39/67 foi integralmente confirmado na fase judicial.

Além disso, a vítima procedeu ao reconhecimento em juízo de todos os réus, demonstrando segurança.

Inexistem máculas no reconhecimento realizado na Delegacia. Consoante entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o artigo 226 do Código de Processo Penal prevê uma recomendação, cuja inobservância não enseja automaticamente nulidade do ato.

Considerando-se, sobretudo, que o reconhecimento foi ratificado em juízo, de forma isenta e segura, não há falar-se em nulidade.

Nesse sentido: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES RECOMENDADAS PELA LEI PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - O v. acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que "as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso

eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado" (AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2016). Ademais, na hipótese a Corte de origem aduziu que " não foi só o reconhecimento que embasou a condenação, mas sim a apreensão de um dos cartões da vítima, bem como a confissão extrajudicial dos réus" (fl. 481), não merecendo qualquer reparo. III - A Corte a quo dada a quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - e, em razão da gravidade concreta do delito, por ter verificado que "os acusados cometeram crime grave in concreto, com emprego de faca, o que colocou a integridade física da vítima em risco, demonstrando periculosidade e necessidade de uma resposta estatal severa" (fl. 416, grifei), que inclusive culminou na pena acima do mínimo legal ante o desvalor das circunstâncias judiciais, portanto, apresentou fundamentação adequada para manutenção do regime prisional no fechado. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1848852/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021). No mais, amplamente demonstrada, pela prova oral produzida, a utilização de arma de fogo na prática dos delitos.

Nesse particular, a vítima ainda descreveu de forma detalhada a utilização do artefato, mencionando que era de metal, bem como a participação ativa dos cinco agentes na prática do delito, individualizando suas condutas.

Ademais, o acervo probatório revela que a ofendida permaneceu com a liberdade restrita por período considerável.

De rigor, em consequência, o acolhimento da pretensão expressa na denúncia com a condenação dos acusados por transgressão ao artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, e artigo 158, §1º, ambos do Código Penal.

Não há falar-se em reconhecimento de crime único entre os crimes de extorsão e roubo. Na hipótese houve a prática da extorsão, consistente no constrangimento da vítima a fornecer as senhas e códigos de acesso da agência bancária e do roubo circunstanciado em sua residência.

Mediante as mesmas ameaças, os réus praticaram os dois crimes, o que faz incidir o concurso formal. De outro lado, considerando a existência de desígnios autônomos, trata-se da hipótese prevista no artigo 70, in fine, do Código Penal, denominado concurso formal impróprio.

Nesse sentido, destacam-se os ensinamentos de André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito Penal, Parte Geral, Esquematizado, 9ª edição, 2020, p. 899): "Atento a essa possibilidade, o legislador criou, na 2ª parte do art. 70, caput, do Código Penal, o concurso formal imperfeito (ou impróprio), no qual as penas são somadas, como no concurso material, sempre que o agente, com uma só ação ou omissão dolosa, praticar dois ou mais crimes, cujos resultados ele efetivamente visava (autonomia de desígnios quanto aos resultados). (...) Ao contrário, é o concurso formal imperfeito que pressupõe a existência de dolo direto, ou seja, a intenção específica de cometer ambos os delitos".

Amplamente demonstrada a existência de desígnios autônomos, delimitando-se a ação de cada um dos delitos, de forma a ser reconhecido, em consequência, o concurso formal impróprio.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EXTORSÃO MAJORADA, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.

Apelação defensiva. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas pelo acervo. Penas e regime preservados. Improvimento." (TJSP;

Apelação Criminal 0029801-54.2013.8.26.0050; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/11/2014; Data de Registro: 28/11/2014). Não se cogita haver bis in idem pelo reconhecimento das circunstâncias concurso de agentes e emprego de arma de fogo para majorar ambos os delitos. Nesse aspecto, as majorantes estão previstas nos dois tipos penais e foram meio de execução para o crime de roubo e de extorsão.

Verifique-se: "Concurso de Crimes Extorsão e Roubo Fatos ocorridos após a inclusão do § 3º, no art. 158 do CP, pela Lei n. 11.923/2009 Reconhecimento de extorsão

qualificada em concurso material com roubo circunstanciado O denominado sequestro relâmpago passou, após a Lei n. 11.923/2009, a ser previsto no § 3º, do art. 158, do CP, cujo tipo descreve a conduta daquele que constrange alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, mediante emprego de violência ou de grave ameaça, e restrição à sua liberdade, a fim de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Na hipótese de referida extorsão qualificada vir sucedida pela prática de roubo circunstanciado, caracterizado pela subtração de bens móveis, também mediante grave ameaça exercida por mais de um agente e com emprego de arma de fogo, deve haver o reconhecimento de ambos os crimes, em concurso material, dado o fato de que, mesmo apresentando as duas figuras a mesma natureza de crime contra o patrimônio, correspondem a ações marcadas por diversidade de desígnios e de modus operandi." (TJSP; Apelação Criminal 1500154-17.2021.8.26.0548; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022).

Passo a dosar as penas.

1) BÁRBARA:

a) Roubo:

Na hipótese concreta dos autos, a ação da acusada infligiu especial e desnecessário desgaste emocional na vítima que teve sua liberdade restringida pelos roubadores por período considerável. Conforme se extrai das declarações por ela prestadas, a execução do delito causou-lhe grande sofrimento. Em consequência, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal em 04 anos e 08 meses de reclusão e no pagamento de 11 dias-multa.

Reconheço em favor da acusada a atenuante da confissão espontânea e, em seu desfavor, a agravante da reincidência, tendo em vista as condenações transitadas em julgado certificadas nos autos (fls. 630/632). Promovo a compensação, mantendo a pena intermediária conforme inicialmente delineada.

Ante o concurso de causas de aumento de pena - concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo - em apreço ao disposto no parágrafo único do artigo 68, exaspero a reprimenda com a circunstância prevista no §2º-A, ou seja, em dois terços, totalizando 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias e 18 (dezoito) dias-multa.

b) Extorsão:

Nos termos da fundamentação supra, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal em 04 anos e 08 meses de reclusão e no pagamento de 11 dias-multa.

Reconheço em favor da acusada a atenuante da confissão espontânea e, em seu desfavor, a agravante da reincidência, tendo em vista as condenações transitadas em julgado certificadas nos autos (fls. 630/632). Promovo a compensação, mantendo a pena intermediária conforme inicialmente delineada.

Com fulcro no artigo 158, §1º, exaspero a pena em 1/3 (um terço), perfazendo-se 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

Tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso formal impróprio, seguindo os critérios definidos no artigo 70, parte final, do Código Penal, perfaz-se a reprimenda total em 14 anos de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Considerando-se que, embora a ré tenha se retratado em juízo, a colaboração fornecida durante a fase inquisitorial foi essencial para a identificação dos coautores, aplico o redutor previsto no artigo 14 da Lei 9.807/99.

Minoro a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo-se 09 anos e 04 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Torno-a definitiva, pois não há outras causas que ensejem a exasperação ou abrandamento.

Estabeleço regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Inviável a substituição por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal).

Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em alegações finais, atentando-se ao fato de que à ré Bárbara foi concedida liberdade provisória exclusivamente pela sua condição de gestante à época dos fatos (fls. 348/349) e ainda que essa situação não subsiste, pois declarou a acusada que perdeu

a criança antes do nascimento, é o caso de decretar sua custódia.

2) FABRÍCIO, CARLOS ALEXANDRE e EDIVALDO:

a) Roubo:

Na hipótese concreta dos autos, a ação dos acusados infligiu especial e desnecessário desgaste emocional na vítima que teve sua liberdade restringida pelos roubadores por período considerável. Conforme se extrai das declarações por ela prestadas, a execução do delito causou-lhe grande sofrimento. Em consequência, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal em 04 anos e 08 meses de reclusão e no pagamento de 11 dias-multa.

Reconheço em desfavor dos réus a agravante da reincidência, tendo em vista as condenações transitadas em julgado certificadas nos autos (fls. 686, 706/709 e 714/716). Em consequência, elevo em 1/6 a reprimenda, perfazendo-se 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa

Ante o concurso de causas de aumento de pena - concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo - em apreço ao disposto no parágrafo único do artigo 68, exaspero a reprimenda com a circunstância prevista no §2º-A, ou seja, em dois terços, totalizando 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias e 20 (vinte) dias-multa

b) Extorsão:

Nos termos da fundamentação supra, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e no pagamento de 11 dias-multa.

Reconheço em desfavor dos réus, a agravante da reincidência, tendo em vista as condenações transitadas em julgado certificadas nos autos (fls. 686, 706/709 e 714/716). Elevo em 1/6 a reprimenda, perfazendo-se 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa

Com fulcro no artigo 158, §1º, exaspero a pena em 1/3 (um terço), perfazendo-se 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso formal impróprio, seguindo os critérios definidos no artigo 70, parte final, do Código Penal, perfaz-se a reprimenda total em 16 (dezesesseis) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Torno-a definitiva, pois não há outras causas que ensejem a exasperação ou abrandamento.

Estabeleço regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Inviável a substituição por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal).

3) JEAN:

a) Roubo:

Na hipótese concreta dos autos, a ação do acusado infligiu especial e desnecessário desgaste emocional na vítima que teve sua liberdade restringida pelos roubadores por período considerável. Conforme se extrai das declarações por ela prestadas, a execução do delito causou-lhe grande sofrimento. Em consequência aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal em 04 anos e 08 meses de reclusão e no pagamento de 11 dias-multa.

Sem agravantes e atenuantes.

Ante o concurso de causas de aumento de pena - concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo - em apreço ao disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, exaspero a reprimenda com a circunstância prevista no §2º-A, ou seja, em dois terços, totalizando 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias e 18 (dezoito) dias-multa.

b) Extorsão:

Nos termos da fundamentação supra, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e no pagamento de 11 dias-multa.

Sem agravantes e atenuantes.

Com fulcro no artigo 158, §1º, exaspero a pena em 1/3 (um terço), perfazendo-se 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

Tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso formal impróprio, seguindo os critérios definidos no artigo 70, parte final, do Código Penal, perfaz-se a reprimenda total em 14 anos de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Torno-a definitiva, pois não há outras causas que ensejem a exasperação ou abrandamento.

Estabeleço regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Inviável a substituição por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar os réus por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I e artigo 158, §1º, ambos do Código Penal: (1) BÁRBARA MILENE BARBOSA SILVA às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; (2) JEAN FRANCISCO SOARES às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa; (3) FABRÍCIO CARVALHO DE SOUZA, CARLOS ALEXANDRE MARTINS DORO e EDIVALDO OLIVEIRA COSTA às penas de 16 (dezesesseis) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa. Preenchidos os requisitos, decreto a prisão preventiva de BÁRBARA MILENE BARBOSA SILVA. Expeça-se mandado de prisão.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, porque se aguardaram presos ao julgamento, com maior razão devem permanecer agora que estão condenados, devendo ser recomendados na prisão em que se encontram.

Deixo de responsabilizá-los pelo pagamento da taxa judiciária por serem beneficiários da Justiça Gratuita.

P.I. Oportunamente, arquivem-se.

São Carlos, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA